

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1016/2534

ป.อ. มาตรา 68

พนักงานอัยการ จังหวัด สุราษฎร์ธานี

นาย ไพรัช หรือ ดีก อินทร์ ร่วง

โจทก์

จำเลย

หลังจากจำเลยกับผู้เสียหายเลิกทะเลาะและกอดปล้ำต่อสู้กันแล้ว มีผู้พาจำเลยไปส่งบ้าน ส่วนผู้เสียหายเข้าไปนั่งอยู่ในเต็นท์ จากนั้นประมาณ 10-30 นาที จำเลยกลับเข้ามาในเต็นท์โดยลอบเข้ามาทางด้านหลังผู้เสียหายและใช้มีดปลายแหลมแทงผู้เสียหายเช่นนี้มีใช้กระทำเพื่อป้องกันสิทธิของจำเลยหรือของผู้อื่นให้พ้นภัยอันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายต่อกฎหมายและเป็นภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงแต่อย่างใด ไม่เป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 289,

80

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 289 (4) ประกอบด้วยมาตรา 52 (1) ให้ลงโทษจำคุกตลอดชีวิตจำเลยให้การรับ

สารภาพในชั้นจับกุมเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78, 53 คงจำคุกมีกำหนด 33 ปี 4 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289 (4) ประกอบมาตรา 80 นอกจากที่แก้ให้ขึ้นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ตามวันเวลาเกิดเหตุ จำเลยใช้มีดปลายแหลมเป็นอาวุธแทงถูกผู้เสียหาย 1 ครั้ง ที่บริเวณหน้าอกด้านซ้าย ทะลุเข้าภายใน ลึกถึงปอดด้านซ้ายมีเลือดและลมคั่งอยู่ในช่องเยื่อหุ้มปอดตามรายงานผลการตรวจชันสูตรบาดแผลของแพทย์ทำยฟ้องและในใบความเห็นแพทย์ เอกสารหมายเลข ป.จ.1 ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยมีว่า จำเลยกระทำเพื่อป้องกันหรือไม่ โจทก์มีผู้เสียหายและนายเริงศักดิ์ แดงสุภา เป็นประจักษ์พยานเบิกความว่าจำเลยทะเลาะกับผู้เสียหายเรื่องไฟแช็กของจำเลยหาย จำเลยกับผู้เสียหายกอดปล้ำต่อสู้กัน จนล้มลงไปกับพื้นพื้นหญ้านายปัญญาจำเลยเข้าห้ามให้เลิกกัน แล้วนายปัญญาพาจำเลยไปส่งบ้าน และผู้เสียหายเข้าไปนั่งเก้าอี้ในเต็นท์ได้ประมาณครึ่งชั่วโมง จำเลยเดินเข้ามาในเต็นท์ทางด้านหลังข้างซ้ายผู้เสียหาย จำเลยใช้มีดปาดตาลแทงถูกผู้เสียหาย 1 ครั้ง ที่ชายโครงด้านซ้าย ผู้เสียหายลุกขึ้นหันหลังไปดูเห็นจำเลย จึงยกเก้าอี้ขึ้นจะตี จำเลยวิ่งหนีออกจากเต็นท์ และผู้เสียหายวิ่งไล่ตามไปได้ประมาณ 10 วา เห็นว่าพยานโจทก์เบิกความสอดคล้องประกอบกันมั่นคง โดยเฉพาะนายเริงศักดิ์นั้นเป็นญาติฝ่ายภริยาจำเลยและไม่มีสาเหตุโกรธเคืองกัน ไม่มีเหตุระแวงว่าจะเบิกความปรักปรำใส่ร้ายจำเลย สถานที่เกิดเหตุในเต็นท์ที่เล่นการพนันซึ่งมีการ

ติดไฟฟ้าสว่าง นายเริงศักดิ์สามารถเห็นได้ว่าจำเลยกระทำความผิดซึ่งหน้าใช้มีด
ปลายแหลมแทงผู้เสียหาย ประกอบกับโจทก์มีนายเคี่ยม กุลจิตรานนท์ กำนันท้องที่
เกิดเหตุ เป็นพยานเบิกความสนับสนุนว่าพยานมาในงานศพพยานเห็นผู้เสียหายกับ
อีกคนหนึ่งทราบภายหลังว่าเป็นจำเลยกำลังกอดพาดก้นอยู่ข้างนอกเต็นท์ ห่างจาก
เต็นท์ที่เล่นการพนันประมาณ 3 วา แล้วต่อมาทั้งคู่ก็เลิกกันไป พยานจึงเรียกผู้เสีย
หายเข้ามาในเต็นท์ขอร้องไม่ให้มีเรื่องกันในงานศพส่วนคู่กรณี (หมายถึงจำเลย)
หายไป ผู้เสียหายนั่งเก้าอี้อยู่ในเต็นท์กับพยานได้กว่า 10 นาที ขณะที่พยานดูการ
เล่นการพนัน กุ้ง ปูปลา เมื่อหันกลับมาก็เห็นผู้เสียหายใช้มือถือเก้าอี้ขึ้นวิ่งออกจาก
เต็นท์ไป แสดงให้เห็นว่า หลังจากจำเลยกับผู้เสียหายเลิกทะเลาะและกอดปล้ำต่อสู้
กันแล้ว ต่อมาอีกนานประมาณ 10-30 นาที จำเลยจึงได้กลับเข้ามาใช้มีดปลายแหลม
แทงผู้เสียหายที่จำเลยนำสืบว่าผู้เสียหายบีบคอจำเลยจนหมดสติไป จำเลยมารู้สึกตัว
ตอนมีคนมาดึงแขนให้ลุกขึ้น จำเลยเข้าไปถามผู้เสียหายว่าทำร้ายจำเลยเรื่องอะไรผู้
เสียหายไม่ตอบ กลับยกเก้าอี้ขึ้นตีศีรษะจำเลย 2-3 ครั้ง จำเลยหนีไปรอบ ๆ แล้วผู้
เสียหายใช้เก้าอี้ตีถูกจำเลยที่ศีรษะด้านซ้ายทำให้จำเลยเซไป จำเลยเห็นมีดปลาย
แหลมวางอยู่ในถาดหมากจึงคว้ามีดขึ้นมา ผู้เสียหายกำลังจะใช้เก้าอี้ตีจำเลยอีก
จำเลยจึงใช้มีดดังกล่าวจ้วงแทงผู้เสียหายแล้ววิ่งหนีไปนั้น จำเลยมีแต่จำเลยเพียงคน
เดียวเบิกความไม่มีพยานอื่นสนับสนุน จำเลยมิได้กล่าวอ้างตั้งแต่ต้นว่าจำเลยกระทำ
เพื่อป้องกัน ชนจับกุมจำเลยให้การรับสารภาพว่าพยายามฆ่าผู้เสียหาย ชนสอบสวน
จำเลยให้การว่านายปัญญาน้องภริยาจำเลยได้เข้ามาห้ามให้แยกจากกัน จากนั้นผู้เสีย
หายได้กลับเข้าไปนั่งเก้าอี้ตรงข้างวงการพนัน ส่วนจำเลยเดินออกจากบ้านงานศพ
แต่ยังไม่ทันพ้นบ้านจำเลยคิดโมโหขึ้นมาจึงได้วิ่งเข้าไปชกผู้เสียหายสองครั้ง ครั้ง
หนึ่งถูกผู้เสียหายที่บริเวณหน้าอก ส่วนอีกครึ่งหนึ่งไม่ถูก ผู้เสียหายลุกขึ้นจับเก้าอี้ยก
ขึ้นจะตีจำเลย จำเลยจึงรีบวิ่งหนีกลับไปที่บ้านภริยาจำเลย จำเลยไม่ทราบว่าผู้เสีย
หายถูกแทงในคืนเกิดเหตุ เห็นได้ว่า จำเลยไม่ได้ให้การชั้นสอบสวนว่าจำเลยใช้มีด

ปลายแหลมแทงผู้เสียหาย และมีได้อ้างว่าเป็นการกระทำเพื่อป้องกัน ทั้งการกระทำของจำเลยในคืนเกิดเหตุตามคำให้การและคำเบิกความดังกล่าวมาก็แตกต่างกันไป ไม่อยู่กับร่องกับรอย ทำให้ไม่น่าเชื่อตามที่โจทก์นำสืบมาข้อเท็จจริงฟังได้ว่า หลังจากจำเลยกับผู้เสียหายเลิกทะเลาะและกอดปล้ำต่อสู้กันแล้ว นายปัญญาพาจำเลยไปส่งบ้านและผู้เสียหายเข้าไปนั่งเก้าอี้ในเตียงที่เล่นการพนัน ต่อมาอีกนานประมาณ 10-30 นาที จำเลยได้กลับเข้ามาในเตียงทางด้านหลังข้างซ้ายผู้เสียหาย แล้วใช้มีดปลายแหลมแทงผู้เสียหาย การที่จำเลยลอบเข้ามาใช้อาวุธแทงผู้เสียหายเช่นนี้มีใช้กระทำเพื่อป้องกันสิทธิของจำเลยหรือของผู้อื่นให้พ้นภัยอันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายต่อกฎหมายและเป็นภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงแต่อย่างใด ไม่เป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายดังที่จำเลยฎีกา..."

พิพากษายืน.

(สมพงษ์ สอนิเถร-ถาวร ตันตราภรณ์-ประศาสน์ ชำรงกาญจน์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ